

פתרון בחינת הבגרות באזרחות

2 יחידות

מספר יח"ל:

03282

מספר שאלון:

6.2.2025

תאריך הבחינה:

ניר הוניג

כותב.ת הפתרון:



עקרון הגבלת השלטון

השלטון מחזיק בידי כוח רב הכולל, בין השאר, את היכולת: לחוקק חוקים, לבצע, לשפוט ולהעניש. לכן יש חשיבות להגביל את כוחו של השלטון באמצעות איזונים ובלמים, על מנת:

- למנוע מהשלטון לפגוע בזכויות אדם ואזרח ומיעוט
- למנוע מהשלטון לבטל את הדמוקרטיה
- למנוע מהשלטון לנצל את כוחו וסמכויותיו לטובת עצמו או כנגד האזרחים

המנגנונים להגביל שלטון כוללים: מנגנוני פיקוח וביקורת, חוקה, תנאים לקיום בחירות דמוקרטיות וכן הפרדת רשויות.

הסבר:

בקטע רשום שאסור להשאיר יותר מדי כוח בידי רשות שלטונית אחת שכן כאשר יש יותר מדי כוח לרשות אחת היא תנצל אותו לשם שחיתות. כמו כן, רשום בקטע כי בדמוקרטיה יש רשויות שלטון שונות שכל אחת מהן יכולה לפקח על הרשויות ולבקר את הפעילות שלהן. כך נוצרת מערכת של איזונים ובלמים.

כך גם על פי עיקרון הגבלת השלטון הקובע כי בדמוקרטיה יש להגביל את כוחו של השלטון באמצעות מערכת מסוג זה. האמצעי להגבלת שלטון העושה זאת הוא עיקרון הפרדת הרשויות הקובע כי הרשויות יכולות להגביל זו את זו ואף מפקחות זו על זו.

תפקידי הממשלה:

חקיקת משנה – חקיקה שנעשית על ידי הרשות המבצעת. חקיקת המשנה נקבעת על ידי השרים או על ידי הרשות המקומית. החקיקה כוללת צווים, תקנות וחוקי עזר עירוניים. מטרתה של החקיקה היא להוציא לפועל את החקיקה הראשית הנקבעת על ידי הכנסת. לכן חל איסור על קביעת תקנות משנה בסתירה לחקיקה הראשית. חקיקת המשנה תמיד נתונה לפיקוח של הכנסת.

קביעת מדיניות וביצוע – הממשלה מוסמכת לנהל את המדינה על ידי לקיחת החלטות. ההחלטות נלקחות במשרדי הממשלה השונים (משרד ראש הממשלה והשרים). הממשלה יכולה לקבוע את המדיניות במסגרת החוק במדינה. הממשלה בדרך כלל מקבלת החלטות על בסיס ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין סיעות הקואליציה. במסגרת קביעת המדיניות כל שר אחראי על משרדו.

הסבר:

בקטע בא לידי ביטוי תפקיד הממשלה בקביעת מדיניות ויישומה. בקטע רשום כי הממשלה אחראית לניהול ענייני המדינה באמצעות גיבוש תכניות והקצאת משאבים לטובת שירות האזרחים בתחומי החינוך, התרבות, הביטחון, הפנים ותחומים נוספים.

כלומר, הממשלה מקבלת החלטות שמהותן הוא ניהול המדינה. ההחלטות מתקבלות במשרדי הממשלה שונים האחראים על תחומי החיים של האזרחים. כך שר הפנים לוקח החלטות בתחום הפנים, שר הביטחון בתחום הביטחון וכדומה.

אמצעים לאי תלונה של הרשות השופטת:

עיקרון הסוביודיצה (צו איסור פרסום)

העיקרון קובע שאסור לפרסם פרטים על הליך משפטי כל עוד הוא לא הסתיים. זאת במידה ויש בפרסום פגיעה במשפט הצדק, הבעת עמדה או כוונת זדון. מטרת איסור הפרסום היא למנוע מצב שפרסום יביא להשפעה על ההליך המשפטי התקין.

עצמאות מערכת המשפט בנושא פסיקה:

אין לאף רשות שלטונית אפשרות לשנות או לבטל פסקי דין שנקבעו על ידי שופטים.

הסבר:

בקטע רשום כי חברי הממשלה וחברי הכנסת יכולים לבקר את החלטות השופטים וכן הם ראויים לקבוע את החוקים לפיהם תתנהל מערכת המשפט – משום שהפעולות הללו נמצאות במסגרת סמכויותיהן. יחד עם זאת, הרשויות לא יכולות להתערב בתוכן של החלטות בתי המשפט – כלומר לשנות או לבטל פסק דין של שופט.

כך למעשה נשמרת עצמאותה של מערכת המשפט שהיא כלל היוצר אי תלות.